СПРАВКА
об арбитражном иске китайских инвесторов против Украины

1. Общая информация.

Арбитраж: PCA (Постоянная палата третейского суда в г. Гаага, Нидерланды), дело Wang and others v. Ukraine (№ 2021-22).

Истцы: 6 граждан КНР, которые в совокупности владели 76% акций АО «Мотор Сич» (далее - МС), а именно: Ли Фэнцзю, Лю Яньнин, Жэнь Цзиньлин, Сюй Чаншунь, а также Ван Цзин и Ду Тао (владельцы Skyrizon Aircraft Holdings Limited).

Ответчик: Украина.

Основание: нарушение Украиной Соглашения, заключенного с КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.10.1992 г.

Истцы утверждают, что Украина осуществила незаконную экспроприацию их инвестиций и нарушила обязательства по справедливому обращению.

Украина лишила их права собственности на акции МС путем скоординированных действий:

- АМКУ неоднократно безосновательно отказывал или затягивал предоставление разрешения на концентрацию акций;
- СБУ и ОГП оказывали давление в рамках уголовных производств (обыски, допросы);
- Суды выносили многочисленные определения об аресте акций (2017, 2018, 2020, 2021), лишая Истцов права голоса и возможности созывать собрания акционеров;
- Президент и Совет национальной безопасности и обороны Украины (далее - СНБО) ввели персональные санкции против Истцов;
- В рамках уголовного производства арестованы акции и все имущество МС и переданы в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (далее - АРМА).

Этапы:

04.09.2020 г. Истцы направили в Минюст уведомление об инвестиционном споре (доарбитражное урегулирование спора). Сумма требования – 3,5 млрд дол.

05.12.2020 г. Истцы подали Запрос об арбитраже, запустив процедуру арбитража. Сумма требования – 3,6 млрд дол.

15.11.2021 г. Истцы подали Исковое заявление, в котором подробно изложили суть требований. Сумма требования – 4,59 млрд дол. (в связи с проведением экономической экспертизы утраченных инвестиций).

Требование:

В связи с экспроприацией Украиной акций МС Истцы требуют возмещения понесенных убытков в размере 4,59 млрд дол., из которых:

- 100 млн дол. – прямые инвестиции Skyrizon;
- 1,46 млрд дол. – за утрату акций АО «Мотор Сич»;
- 3,03 млрд дол. – убытки Ван Цзина, акционера Xinwei (см. ниже), из-за обвала акций компании на бирже.

Текущее состояние: находится на рассмотрении.

2. Предпосылки. Хронология событий.

2.1. <u>Приобретение акций МС.</u>

В 2014–2017 гг. Истцы приобрели 76,2 % акций МС:

- 9,9% – через компанию Skyrizon (КБВ Ду Тао и г-н Ван Цзин);
- 50% – через инвестиционные холдинговые компании (Ду Тао, Ли Фэнцзюй, Жэнь Цзиньлин, Ван Цзин и Сюй Чаншунь);
- 9,9% – через компанию Likatron Enterprises Limited (КБВ Жэнь Цзиньлин);
- 6,2% – через компанию Twinstar Holding S.A. (КБВ Лю Яньнин);

Отдельно Ван Синьлей непосредственно владел 5% акций.

В 2017 г. Истцы планировали консолидировать 56% акций в Skyrizon, которую затем должна была выкупить компания Beijing Xinwei Technology (далее - Xinwei). **Цель** - выйти на Шанхайскую биржу, на которой торгуется Xinwei. Такая концентрация требовала разрешения Антимонопольного совета Украины (далее - АМКУ).

2.2. Попытки согласования концентрации и первые уголовно-процессуальные меры

09.06.2017 г. Skyrizon и МС подали заявление в АМКУ для получения разрешения на концентрацию. АМКУ отказал в рассмотрении из-за отсутствия необходимых документов. Аналогично было возвращено повторное заявление от 30.06.2017 г.

30.06.2017 г. подано второе заявление в АМКУ, в рассмотрении которого отказано по аналогичным основаниям.

Последующие действия украинских органов были направлены на недопущение запланированной концентрации, в частности:

- в июле 2017 г. СБУ начало уголовное производство по факту приобретения акций;
- в июле–сентябре 2017 г., по утверждению Истцов, поступали предложения о совместном управлении МС;
- 07.09.2017 г. Шевченковский суд арестовал 56% акций.

Параллельно Истцы продолжали обращаться в АМКУ: третье заявление от 29.12.2017 г. было возвращено из-за недостаточности документов, а заявления от 31.01.2018 г. и 22.02.2018 г. – отозваны.

2.3. Договоренности с Укроборонпромом и повторный арест акций

В сентябре–декабре 2017 г. Истцы вели переговоры с украинской стороной относительно модели совместного управления МС. 29.12.2017 г. стороны согласовали основные условия сотрудничества с участием ГК «Укроборонпром».

06.03.2018 г. Президент издал Указ о введении в действие Решения СНБО, которым фактически согласован договор о сотрудничестве.

Накануне общего годового собрания (25.04.2018 г.) Укроборонпром предложил включить своих представителей в Наблюдательный совет. Истцы отказали, ссылаясь на отсутствие заключенного договора и статуса акционера у Укроборонпрома.

После этого вновь началось давление со стороны Украины.

20.04.2018 г. Шевченковский суд снова арестовал 56% акций, запретив депозитарным учреждениям выдавать реестр акционеров, что фактически сделало невозможным проведение собрания; 23.04.2018 г. в МС проведен обыск.

27.04.2018 г. Skyrizon, Xinwei и Укроборонпром заключили договор о сотрудничестве, который предусматривал получение Укроборонпромом 25 % акций и 100 млн дол. США инвестиций при условии снятия арестов, согласования концентрации и реализации инвестиционного проекта в г. Чунцине.

2.4. Последующие попытки концентрации в 2019–2020 гг.

В апреле 2018 г. – июне 2019 г. стороны согласовывали документы, необходимые для реализации договора о сотрудничестве. 19.06.2019 г. был заключен соответствующий пакет соглашений.

06.06.2019 г. Skyrizon, МС и Укроборонпром подали в АМКУ новое заявление о концентрации, которое было принято к рассмотрению. Рассмотрение продолжалось до августа 2020 г. и затягивалось в связи с непредоставлением Укроборонпромом документов, запрашиваемых АМКУ.

В этот период США начали оказывать давление на правительство, чтобы заблокировать концентрацию и продать МС американским компаниям.

В связи с нереализацией договоренностей с Укроборонпромом Истцы привлекли нового украинского партнера – группу DCH. 04.08.2020 г. заключен договор, по которому DCH получила право приобрести 25 % акций после снятия арестов и получения разрешения АМКУ.

В тот же день предыдущее заявление в АМКУ было отозвано и подано новое совместно с DCH. АМКУ вернул его без рассмотрения. Аналогично были оставлены без рассмотрения заявления от 23.09.2020 г. и 22.10.2020 г.

Заявление от 18.12.2020 г. АМКУ принял к рассмотрению, однако 04.02.2021 г. отказал в предоставлении разрешения в связи с применением санкций к Истцам.

2.5. Возникновение инвестиционного спора и начало арбитража

04.09.2020 г. Истцы направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре и предложение о его мирном урегулировании.

05.12.2020 г. Истцы подали Запрос об арбитраже, начав арбитражное разрешение спора.

Эти даты являются ключевыми для последующей оценки развития уголовных производств и иных государственных мер в отношении МС.

2.6. Усиление государственных мер после начала арбитража

После возникновения инвестиционного спора и начала арбитража давление с украинской стороны усилилось:

- в декабре 2020 г. начато уголовное производство по факту нарушений при приватизации МС;
- 29.01.2021 г. применены санкции к Ван Цзину и Ду Тао, Skyrizon и Twinstar.
- 29.01.2021 г. суд наложил арест на 56% акций с запретами, препятствовавшими реализации корпоративных прав;
- 31.01.2021 г. СБУ провела обыски в помещении, где планировалось общее собрание акционеров.

11.03.2021 г. РНБО принял решение, введенное в действие Указом Президента от 23.03.2021 г., которое, согласно публичным заявлениям секретаря РНБО, предусматривало возвращение МС в собственность государства.

16.03.2021 г. СБУ получила отчет Государственной аудиторской службы (далее - ГАСУ) которым установлено, что имущество МС при приватизации было неправильно оценено и проиндексировано, что привело к занижению его стоимости. На основании этих материалов имущество и акции МС были признаны вещественными доказательствами.

2.7. Арест 100 % акций и последующее принудительное отчуждение

20.03.2021 г. Шевченковский суд наложил арест на 100% акций МС и передал их в управление АРМА.

В совокупности указанные меры существенно ограничили возможность Истцов реализовывать права на принадлежащие им акции и составляют часть фактической основы их требований к Украине в арбитраже.

В дальнейшем, после введения военного положения, акции МС были принудительно отчуждены в собственность государства.

3. Принудительное отчуждение акций МС.

05.11.2022 г. на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего принято решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций стратегически важных предприятий, в том числе МС.

06.11.2022 г. Национальная комиссия с ценных бумаг принудительно отчуждала акции МС. Такие акции приобрели статус военного имущества и переданы в управление Минобороны.

После завершения военного положения, в соответствии с требованиями Закона, указанные акции будут возвращены владельцам либо им будет возмещена их стоимость.

4. Значение для дела.

4.1. Арбитраж и уголовные производства имеют общее фактическое ядро.

Арбитражный спор и уголовные производства касаются одного фактического комплекса:

- приобретения китайскими инвесторами акций МС,
- структуры владения ими, необходимости разрешения АМКУ,
- последующего применения Украиной ограничений в отношении этих акций.

Французское следствие отдельно реконструировало операцию Project ZOOM. Исследованы структура сделки через компании, передача акций структурам китайской стороны, расчеты за акции и вопрос проведения операции без разрешения АМКУ.

Первичные документы сделки определяют Ван Цзина представителем Skyrizon и прямо фиксируют позицию сторон об отсутствии необходимости получения разрешения АМКУ на концентрацию.[1]

Те же акции и корпоративные структуры стали предметом УП № 22017000000000272 (далее – КП №272).

В 2017–2018 гг. были арестованы акции, учитывавшиеся за Skyrizon, Business House Helena AG, Enfields Trade & Capital Corp., Waldo Trade Ltd., Granum Corporation, Likatron Enterprises Limited и Ван Синьлеем.

Украинское следствие обосновывало аресты, в частности, версией об опосредованном приобретении китайской стороной более 50 % акций без необходимого разрешения АМКУ[2].

Аресты ограничивали возможность отчуждения акций и реализации прав на них. Именно ограничение прав на акции составляет одно из фактических оснований арбитражных требований.

Таким образом, уголовные производства непосредственно связаны с предметом арбитража. В их рамках исследуются обстоятельства приобретения акций МС и последующие меры государства в отношении этих акций.

4.2. Обстоятельства, исследуемые в уголовных производствах, имеют непосредственное значение для позиции Украины в арбитраже.

Уголовные производства охватывают обстоятельства:

- приобретения и структурирования акций МС;
- применения антимонопольного законодательства;

[1] T3_PGS_PV110_; T3_ESS_ES22_;
[2] T3_ESS_ES78;

- корпоративных связей между участниками Project ZOOM;
- фактического контроля над компаниями, привлеченными к операции.

Французское следствие отдельно исследует эти вопросы, в т.ч. структуру собственности, полномочия по управлению компаниями и их счетами, а также корпоративные и банковские документы, изъятые в Монако.[3][4]

Таким образом, материалы уголовного расследования **подтверждают обстоятельства, связанные с приобретением и структурой инвестиции.** Эти обстоятельства важны для оценки требований китайских инвесторов и законности мер Украины в отношении спорных акций.

Соответственно, такая уголовная версия отвечает имущественному интересу Украины в арбитраже.

Такая связь публично отмечалась еще на начальном этапе спора.

В сентябре 2020 г. среди возможных аргументов Украины в арбитраже называлось незаконное приобретение акций, в частности без разрешения АМКУ. (Приложение 1).

В декабре 2021 г. в открытых источниках уже прямо отмечалось, что установление противоправности приобретения акций и результаты соответствующего уголовного расследования могут существенно усилить позицию Украины в арбитраже (Приложение 2).

4.3. Приватизационный предикат был возобновлен после начала арбитражного спора.

До начала арбитража приватизационно-налоговый блок уже расследовался в рамках УП № 42017080000002509.

26.12.2019 г. производство было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Одним из оснований закрытия было заключение комплексной государственной экспертизы. Экспертиза не установила отклонений при сопоставлении акта оценки стоимости имущественного комплекса МС с регистрами бухгалтерского учета.

Также эксперт указал, что определить рыночную стоимость по состоянию на 1994 г. **невозможно** из-за изменения методических подходов к оценке.

04.09.2020 г. китайские инвесторы уведомили Украину об инвестиционном споре, а 05.12.2020 г. подали Запрос об арбитраже.

После возникновения инвестиционного спора уголовно-процессуальная оценка приватизационного эпизода изменилась.

29.01.2021 г. ОГП отменил постановление о закрытии производства и передал материалы в СБУ.

Уже 16.03.2021 г. СБУ получила отчет ГАСУ о якобы неправильной оценке и индексации имущества МС при приватизации.

23.03.2021 г. экспертное учреждение СБУ подготовило заключение, которым расчетным путем подтверждены убытки на основании заключения ГАСУ.

Таким образом, после отмены постановления о закрытии в течение **менее чем двух месяцев была сформирована новая доказательная основа** приватизационного эпизода – заключение ГАСУ о нарушениях при оценке имущества и производный от него экспертный расчет убытков.

09.11.2021 г. УП № 2509 было объединено с УП № 0272, в рамках которого также расследовались обстоятельства приобретения и ареста акций МС, составляющие часть фактической основы арбитражного спора.

[3] T3_PGS_PV110; T3_ESS_ES73;
[4] T3_ESS_ES04; T3_PGS_PV112;.

Таким образом, один из ключевых предикатных блоков первоначально был закрыт из-за отсутствия состава преступления, а после начала арбитража – возобновлен, переоценен и включен в более широкое производство СБУ в отношении МС.

Это подтверждает ретроспективное усиление уголовной версии после возникновения имущественного риска Украины в арбитраже.

4.4. Французское производство не является автономным от арбитража.

В рамках ССГ Украина фактически получила доступ к доказательствам, полученным за рубежом.

14.02.2024 г. компетентные органы Монако разрешили передать украинской стороне содержание материалов, изъятых во время обысков в Монако.

22.02.2024 г. французская сторона передала украинской делегации два USB-носителя с копиями документов, изъятых в банках Julius Baer и UBP, а также данных с изъятых цифровых носителей.[5]

18.03.2024 г. французская сторона запросила у Украины материалы арбитражного иска китайских акционеров МС. Министерство юстиции Украины предоставило соответствующие материалы и согласовало их передачу Франции и Монако.

Одновременно Министерство юстиции инициировало получение разрешения Франции и Монако на использование материалов, переданных Украине 22.02.2024 г., для подготовки правовой позиции Украины в арбитраже.

27.03.2024 г. ОГП официально обратился к французской стороне за соответствующим согласием и просил инициировать получение аналогичного разрешения Монако.[6]

При этом ОГП отдельно указал, что материалы международной правовой помощи могут использоваться только в КП № 0272, а их использование в арбитраже требует **отдельного согласия Франции и Монако**.

Таким образом, Украина прямо определила подготовку позиции в арбитраже как отдельную внеуголовную цель использования материалов уголовного расследования.

Так, материалы КП № 0272 использовались Украиной и в других внеуголовных имущественных процедурах.

В решении ВАКС от 18.04.2024 г. по делу № 991/558/24 установлено, что Министерство юстиции получало от СБУ материалы уголовных производств и разрешение на их использование для обращения в ВАКС с санкционным иском (Приложение 3).

Международное уголовное расследование имеет для Украины и непосредственный имущественный результат.

По официальной информации Eurojust, во Франции заморожены активы на сумму около 57 млн евро, которые планируется вернуть Украине (Приложение 4).

Таким образом, Украина имеет прямой имущественный и процессуальный интерес в результатах международного уголовного сотрудничества.

4.5. Вывод:

Совокупность установленных обстоятельств свидетельствует о том, что:

(1) арбитраж и уголовные производства касаются одного фактического комплекса относительно приобретения и последующего ограничения прав на акции МС;

(2) уголовная версия относительно обстоятельств приобретения и структурирования акций объективно имеет доказательственное значение для защиты Украины в арбитраже;

[5] T3_PGS_PV048
[6] T3_PGS_PV061

(3) после возникновения арбитражного спора ранее закрытый приватизационный эпизод был возобновлен, получил новую доказательную основу и включен в УП № 0272;

(4) Украина прямо инициировала использование материалов, полученных в рамках международного уголовного сотрудничества, для подготовки своей правовой позиции в арбитраже

Таким образом, Украина прямо использует результаты уголовного расследования для защиты своей позиции в арбитраже.